

DECRETO Nº 3.367, DE 07 DE JANEIRO DE 2026.

“REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 196, DE 2 DE OUTUBRO DE 2018, ESTABELECE NORMAS E PRAZOS PARA O CADASTRO E AUTODECLARAÇÃO DE GRANDES GERADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS E ALTERA DISPOSITIVO NO DECRETO Nº 36, DE 28 DE MARÇO DE 2008, QUE REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR Nº 77, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2007, QUE DISPÕE SOBRE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA”.

André Luís Anchão Braga, Prefeito do Município de Porto Ferreira, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), na Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 (Lei de Saneamento Básico), na Lei Municipal nº 16, de 18 de dezembro de 1997 e na Lei Municipal nº 196, de 2 de outubro de 2018;

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES E OBJETIVOS

Art. 1º Este Decreto regulamenta a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos gerados por grandes geradores no município de Porto Ferreira, estabelecendo a obrigatoriedade de cadastro e autodeclaração da massa de resíduos sólidos urbanos indiferenciados (lixo) gerado para fins de cobrança do preço público pelo serviço de coleta, transporte e destinação final, quando este serviço for prestado pelo Poder Público Municipal.

GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, entende-se por:

I – grandes geradores de resíduos sólidos urbanos: os que gerarem resíduos da Classe II, conforme a NBR nº 10.004, com volume superior a 200 (duzentos) litros diários ou massa superior a 50 (cinquenta) quilogramas diários, de acordo com o art. 20, II, “b”, da Lei Federal nº 12.305/2010;

II – resíduos sólidos urbanos indiferenciados: “lixo comum” com resíduos orgânicos misturados aos resíduos recicláveis, que acabam tornando-se rejeitos;

III – rejeitos: resíduos sólidos que não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada;

IV – disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas;

V – destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação ou a disposição final em aterros.

Art. 3º A responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos gerados pelo grande gerador, incluindo coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada é do próprio gerador, o qual deverá contratar empresas devidamente licenciadas para tal finalidade.

Parágrafo único. Caso o grande gerador opte pelo serviço público de coleta, deverá aderir ao regime de Preço Público, mediante cadastro e autodeclaração formal, e arcar com os custos correspondentes aos serviços prestados pelo município ou seu prestador de serviço concessionário.

Art. 4º Caberá aos grandes geradores de resíduos sólidos urbanos, além da autodeclaração obrigatória:

I – elaborar seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, submetendo-os à aprovação dos órgãos municipais competentes, constituindo-se em condicionante para a expedição e/ou renovação da licença de localização e do alvará de funcionamento, observado o disposto no §6º deste artigo;

II - promover a segregação na fonte geradora entre resíduos recicláveis e rejeitos;

III - implantar estrutura e equipamentos apropriados, desde que tecnicamente necessários, para triagem e acondicionamento dos resíduos no interior de suas dependências em locais que facilitem o seu armazenamento, triagem e remoção, de forma a não contaminar os

GABINETE DO PREFEITO

resíduos recicláveis, atendendo às características do material a ser depositado, nos termos da legislação em vigor.

§1º Para atendimento do Inciso III, o grande gerador, a seu critério, poderá contratar empresa licenciada, cooperativa ou associação de catadores, desde que considere necessário.

§2º Os resíduos recicláveis segregados poderão, a critério do gerador, ser destinados ao ecoponto ou coletados por catadores autônomos ou por empresa privada devidamente cadastrada/licenciada para a atividade.

§ 3º A destinação ao ecoponto que se refere o §2º deverá observar o disposto no Decreto nº 672/2018, que regulamenta os ecopontos do município e contém, em seu art. 5º, os resíduos não permitidos.

§4º Os grandes geradores de resíduos orgânicos como os supermercados, restaurantes, feiras e eventos periódicos, deverão ser objeto de destinação a empresas ou instituições que desenvolvam atividades de produção de vegetais orgânicos, compostos orgânicos, fibras, produtos industriais e artesanatos em geral, de modo a reduzir a quantidade enviada ao Aterro Sanitário e, conseqüentemente, os custos do serviço.

§5º Os resíduos orgânicos provenientes dos grandes geradores poderão sofrer tarifas diferenciadas, com o objetivo de diminuir a quantidade de resíduos, através de regulamentação específica e encaminhados ao Aterro Sanitário Municipal ou para os segmentos organizados ou outros locais de processamento de resíduos orgânicos, devidamente licenciados no Município.

§6º O Plano de Gerenciamento de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS apresentado pelos responsáveis poderá ser ratificado, uma única vez, em caso de manutenção das condições anteriormente homologadas, para todos os segmentos.

§7º Na hipótese a que se refere o §5º, o grande gerador de resíduos orgânicos, caso não destine para o Aterro Sanitário Municipal, deverá elaborar projeto por profissional habilitado com o objetivo de comprovar a inexistência de possibilidade de contaminação ou de impacto para o ambiente ou a saúde humana e ser licenciado pelos órgãos competentes.

GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO II
DO CADASTRO E DA AUTODECLARAÇÃO

Art. 5º Fica instituído o Cadastro Municipal de Grandes Geradores de Resíduos Sólidos (CMGGRS), de caráter obrigatório, a ser mantido e gerenciado pela Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria.

Art. 6º O cadastramento e a autodeclaração deverão ser realizados pelo responsável legal do estabelecimento ou condomínio, por meio de sistema eletrônico oficial (Porto Ferreira Sem Papel) disponibilizado no website da Prefeitura Municipal.

§1º O prazo para o primeiro cadastramento será de:

I – 90 (noventa) dias para Hotéis, Mercados, Supermercados e Hipermercados; e

II – 120 (cento e vinte) dias para Restaurantes, Bares, Lanchonetes e demais estabelecimentos que gerem acima de 50Kg de resíduos sólidos urbanos indiferenciados (lixo) por dia.

§2º O cadastro deverá ser atualizado anualmente e também sempre que houver alteração significativa na massa ou tipo de resíduo gerado.

Art. 7º Para o cadastramento e a autodeclaração, deverão ser apresentadas, no mínimo, as seguintes informações e documentos:

I - Dados cadastrais do gerador (razão social, CNPJ/CPF, endereço completo, contato);

II - Dados do responsável legal;

III - Caracterização do estabelecimento (tipo de atividade e área construída);

IV - Autodeclaração da massa, em quilogramas, média diária e mensal de resíduos sólidos urbanos indiferenciados (lixo) gerados;

V - Declaração da forma de gerenciamento dos resíduos (contratação de empresa privada ou opção pelo serviço público);

VI - Cópia do contrato de prestação de serviços com empresa coletora privada licenciada (se aplicável);

VII - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), conforme exigência legal.

Parágrafo único. A cobrança referente ao custo do serviço prestado será calculada com base na massa mensal declarada,

GABINETE DO PREFEITO

adotando-se o valor do preço público por centena de quilogramas (100 kg).

Art. 8º A autodeclaração é de inteira responsabilidade do gerador, que responderá civil e criminalmente pela veracidade das informações prestadas, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.

CAPÍTULO III DA COBRANÇA E FISCALIZAÇÃO

Art. 9º O valor do preço público a ser cobrado dos Grandes Geradores que optarem pelo serviço público será calculado com base na massa de resíduos sólidos urbanos indiferenciados (lixo) autodeclarada e nos preços públicos estabelecidos por ato do Poder.

Parágrafo único. A cobrança dos custos do serviço prestado pela municipalidade será de base mensal, com vencimento todo dia 10 (dez) e será obtido mediante a multiplicação do preço público pela massa média mensal autodeclarada.

Art. 10. A fiscalização do cumprimento deste Decreto será exercida pelo órgão municipal competente, que poderá realizar vistorias *in loco*, solicitar notas fiscais dos serviços de coleta privada e aplicar as penalidades previstas em lei.

Art. 11. O descumprimento das obrigações previstas neste Decreto sujeitará o grande gerador às penalidades previstas na Seção I do Capítulo VIII da Lei Complementar nº 196/2018.

Art. 12. As empresas identificadas durante ações de fiscalização que não tenham realizado seu cadastro e autodeclaração como grandes geradores serão notificadas a procederem à regularização em até 30 (trinta) dias corridos, com a cobrança retroativa à data de início de vigência do preço público, sob pena de aplicação das sanções previstas no art. 46 da Lei Complementar nº 196/2018.

CAPÍTULO IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. O Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria e da CTPGIRS (Comissão Técnica do Núcleo Permanente de Gestão de Resíduos Sólidos), poderá emitir normas

GABINETE DO PREFEITO

complementares e instruções de serviço para a fiel execução deste Decreto.

Art. 14. Fica incluído, na Tabela constante do artigo 319 do Decreto nº 36, de 28 de março de 2008, que aprova o Regulamento Geral da Lei Complementar nº 77, de 20 de dezembro de 2007 – Código Tributário do Município de Porto Ferreira, o item abaixo:

DESCRIÇÃO	UFM
Coleta, transporte e disposição ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos indiferenciados (lixo)	5,00 POR CADA 100Kg DE RESÍDUO GERADO

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Porto Ferreira aos 06 de janeiro de 2026.

ANDRÉ LUÍS ANCHÃO BRAGA
PREFEITO

ANEXO I
FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO PARA GRANDES GERADORES
(PGRS)

1. DADOS CADASTRAIS DO GRANDE GERADOR

- Razão Social: _____
- CNPJ: _____ Inscrição Municipal: _____
- Endereço Completo: _____
- E-mail para contato: _____

2. DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL

- Nome: _____
- CPF: _____ RG: _____
- Endereço Completo: _____
- E-mail: _____ Telefone: _____

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

- Segmento de atividade: _____
- Atividade Principal (CNAE): _____
- Área construída (m²): _____

4. AUTODECLARAÇÃO DA MASSA (kg)

Conforme a nova exigência municipal, declare a geração média de resíduos equiparados aos domiciliares (rejeitos e orgânicos), conhecido como "lixo comum":

- Geração Média Diária (kg/dia): _____ kg
- Frequência de Geração: () Diária () Seg a Sex () Outro: _____
- Geração Média Mensal (kg/mês): _____ kg
- Metodologia utilizada para a estimativa:
 - () Pesagem direta em balança (período de _____ dias)
 - () Estimativa por volume (L) utilizando sacos de lixo. (200 L aprox. igual a 50 kg)
 - () Outro: _____

5. DECLARAÇÃO DA FORMA DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS

Como o estabelecimento gerenciará a coleta do "lixo comum" a partir desta data?

- **Opção de Coleta:**
 - () **COLETA PÚBLICA:** Opto por utilizar o serviço municipal mediante pagamento de preço público por massa coletada.

GABINETE DO PREFEITO

- () **COLETA PRIVADA:** Contratarei empresa licenciada. (Anexar cópia do contrato e licença da transportadora).

6. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O responsável técnico deve ser devidamente habilitado e responderá pela elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, conforme Lei Federal nº 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos.

- Nome do Responsável Técnico: _____
- Formação: _____ Registro (CREA/CRBio/etc): _____
- Número da ART/TRT/RRT vinculada: _____
(Obrigatório anexar o comprovante de pagamento do conselho de classe)

7. TERMO DE COMPROMISSO E VERACIDADE

Pelo presente termo, eu, **Representante Legal**,
portador do
CPF _____, e eu, **Responsável Técnico**,
portador do CPF _____
_____, declaramos sob as penas da lei que:

1. As informações de massa (kg) declaradas refletem fielmente a geração do estabelecimento.
2. Estamos cientes de que a Prefeitura de Porto Ferreira emitirá **boletos mensais** com base na massa mensal aqui declarada.
3. Comprometemo-nos a atualizar esta declaração caso haja alteração na atividade ou no volume gerado.
4. Autorizamos a fiscalização municipal a realizar pesagens de conferência. Caso seja constatada divergência entre o declarado e o real, estamos cientes das sanções administrativas e cobrança retroativa.

Porto Ferreira, ____ de _____ de 202__.

Assinatura do Representante Legal

Assinatura do Responsável Técnico

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS de grandes geradores deverá ser anexado em um arquivo separado do Formulário de Autodeclaração. O responsável técnico habilitado deverá estar regulamentado em seu conselho de classe e emitir a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do PGRS.

O PGRS deve ter o seguinte conteúdo mínimo:

- I - descrição do empreendimento ou atividade;
- II - diagnóstico dos resíduos sólidos gerados, contendo a caracterização dos resíduos, a origem e a massa ou volume;
- III - definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento (armazenamento, frequência de coleta, coleta e transporte externo, destinação final) de resíduos sólidos e explicitação dos responsáveis por cada etapa;
- IV - identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores;
- V - ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou acidentes;
- VI - metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos, à reutilização e reciclagem.

Obs.: O PGRS deve obrigatoriamente conter fotos dos locais de armazenamento.